

1514526-92.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Eduardo Balbone Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2166394/2020 - 09º D.P. -

CARANDIRU, 12317316 - 09º D.P. - CARANDIRU, 1579/20/109 - 09º D.P. - CARANDIRU, 2166394 - 09º D.P. - CARANDIRU

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1514526-92.2020.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514526-92.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2166394/2020 - 09º D.P. -

CARANDIRU, 12317316 - 09º D.P. - CARANDIRU, 1579/20/109 - 09º D.P. - CARANDIRU, 2166394 - 09º D.P. - CARANDIRU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SUELLEN CAROLINE DOS SANTOS LIBERATO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Eduardo Balbone Costa

Vistos.

Narra a denúncia que, "no dia 08 de julho de 2020, por volta das 11h30, na Praça Fernando Costa, nº 10, Sé, nesta capital, SUELLEN CAROLINE DOS SANTOS LIBERATO, qualificada às fls. 14, durante estado de calamidade pública, decorrente da

pandemia do COVID-19 (decreto estadual nº 64.879), trazia consigo e guardava para a entrega ao consumo de terceiros, 12 (doze) porções de cocaína, pesando 6,3 gramas, substância entorpecente causadoras de dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal, além de R\$ 16,00 (dezesseis reais), em espécie (conforme boletim de ocorrência nº - fls. 05/07, auto de exibição e apreensão de fls. 08 e laudo de constatação de fls.10/12)", pelo que foi denunciada como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06.

Recebida a denúncia, a ré foi citada pessoalmente e trouxe defesa preliminar, seguindo-se a ratificação do recebimento da acusação.

Em audiência de instrução, ouviram-se as testemunhas arroladas pelas partes e a ré foi interrogada.

O laudo toxicológico foi juntado.

Em alegações finais, convieram Ministério Público e Defesa quanto à desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para uso próprio.

É o relatório do essencial.

Passo a fundamentar e decidir.

Procede em parte a pretensão punitiva.

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada diante do auto de apreensão, noticiando a apreensão dos tóxicos encontrados em poder da ré.

Outrossim, a natureza entorpecente ilícita da substância apreendida foi regularmente ratificada pelo laudo toxicológico definitivo.

O encontro dos entorpecentes em poder da acusada é certo.

Assim foi afirmado, desde a fase antejudicial, pelos policiais civis, e a própria acusada admitiu, em Juízo, que levava consigo doze porções de cocaína, que serviriam para seu consumo pessoal. Na fase antejudicial, a acusada havia igualmente admitido a posse dos entorpecentes, afirmando que serviriam para seu próprio uso e igualmente para compartilhar com um terceiro.

Dos elementos coligidos, não se extrai a prova segura e suficiente de que a droga fosse mesmo destinada à entrega a terceiros. A quantidade de entorpecente sempre foi reduzida. Nenhum ato de entrega a terceiros foi presenciado, e apenas a menção feita pelos policiais civis, quanto a denúncia inespecífica recebida de populares, é insuficiente como prova da destinação da droga.

Por fim, na medida em que a ré afirma residir com sua mãe, possível que destinasse boa parte da parca renda que disse auferir para a aquisição de entorpecentes, até porque as porções apreendidas não tinham custo tão elevado.

Nessa ótica, carecendo-se de prova segura da traficância ou mesmo do compartilhamento das drogas, a dúvida impõe a desclassificação para a conduta tipificada no artigo 28, da Lei de Tóxicos.

Quanto à pena aplicável, fixa-se, em razão das circunstâncias, da primariedade da ré e da incoercibilidade prática das demais modalidades de pena, a reprimenda de ADVERTÊNCIA quanto aos malefícios da drogadição.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para, desclassificando a imputação original, declarar a ré SUELLEN CAROLINE DOS SANTOS LIBERATO como incurso nas penas do artigo 28, da Lei 11.343/06, e em consequência aplicar-lhe a pena de ADVERTÊNCIA, nos termos do inciso I de referido artigo.

Autorizo recurso em liberdade, diante da pena aplicada.

Oportunamente, lance-se o nome da ré no rol dos culpados.

Por fim, autorizo a destruição das amostras de entorpecente restantes, oficiando-se.

O dinheiro deverá ser restituído à ré; caso não reclamado em 120 dias, transfira-se ao FUNAD.

Publicada em audiência.

Saem os presentes intimados.

São Paulo, 16 de março de 2022.

MARGEM DIREITA